

6/8/26, 3:21 PM

about:blank

b) Phạm tội thu lợi trộm cắp quy phạm tội khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến

3.000.000.000 đồng hoặc hình phạt tù có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

c) Phạm tội thu lợi trộm cắp quy phạm tội Điều 79 của Bộ luật này, thì bị hình phạt tù có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm;

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm

kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Điều 246. Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến

1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Nhập khẩu trái phép loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật, thực vật ngoại lai có

nguy cơ xâm hại trong trường hợp vật phạm pháp trị giá từ 250.000.000 đồng đến dưới

500.000.000 đồng

hoặc trong trường hợp vật phạm pháp trị giá dưới 250.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm

hành chính về hành vi này mà còn vi phạm;

b) Phát tán loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật, thực vật ngoại lai có nguy cơ

xâm hại, gây thiệt hại về tài sản từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thu lợi một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tội phạm;

b) Nhập khẩu trái phép loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật, thực vật ngoại lai có

nguy cơ xâm hại trong trường hợp vật phạm pháp trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

c) Phát tán loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc loài động vật, thực vật ngoại lai có nguy cơ

xâm hại, gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đồng trở lên;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm

nhận chức

và, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy phạm tội Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thu lợi trộm cắp quy phạm tội khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến

3.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thu lợi trộm cắp quy phạm tội khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến

5.000.000.000 đồng hoặc hình phạt tù có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, cấm

kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Chương XX

CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY

Điều 247. Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy

1. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy do

Chính phủ quy định[238] thuốc mồi trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

about:blank

120/248

6/8/26, 3:21 PM

about:blank

- a) Đã được giáo dục 02 lần và đã được tổ chức kiến thức về luật pháp;
- b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
- c) Với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây.
2. Phạm tội thuốc mồi trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
- a) Có tội phạm;
- b) Với số lượng 3.000 cây trở lên;
- c) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
4. Người nào phạm tội thuốc khoen 1 năm này, nhưng đã bị nguy hiểm phá hủy, giao nộp cho cơ quan chức năng có thể quy định trước khi thu hoạch, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

Điều 248. Tội sản xuất trái phép chất ma túy

1. Người nào sản xuất trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
- 2.[239] Phạm tội thuốc mồi trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
- a) Có tội phạm;
- b) Phạm tội 02 lần trở lên;
- c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
- d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
- e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilogram;
- e) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
- g) Các chất ma túy khác mà thành phần có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;
- h) Các chất ma túy khác mà tổng khối lượng có thể tích từ 100 mililit đến dưới 200 mililit;
- i) Tái phạm nguy hiểm;
- k) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc tổng khối lượng các chất đó tổng cộng với khối lượng hoặc tổng khối lượng chất ma túy quy định tại mồi trong các điểm từ điểm 1 đến điểm 4 khoản này.
- 3.[240] Phạm tội thuốc mồi trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:
- a) Có tính chất chuyên nghiệp;
- b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilogram đến dưới 05 kilogram;

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến

đến 100 gam;

about:blank

121/248

6/8/26, 3:21 PM

about:blank

d) Các chất ma túy khác như resin có khối lượng từ 100 gam đến đến 300 gam;

đ) Các chất ma túy khác như tinh dầu có thể tích từ 200 mililit đến đến 750 mililit;

e) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tổng cộng vượt quá khối lượng

hoặc thể tích chất ma túy quy định tại mức trong các điểm từ điểm b đến điểm đ khoản này.

4.[241] Phạm tội thuộc mức trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilogram trở lên;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;

c) Các chất ma túy khác như resin có khối lượng 300 gam trở lên;

d) Các chất ma túy khác như tinh dầu có thể tích 750 mililit trở lên;

đ) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tổng cộng vượt quá khối lượng

hoặc thể tích chất ma túy quy định tại mức trong các điểm từ điểm a đến điểm d khoản này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức

vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn

bộ tài sản.

Mục 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy

1.[242] Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất

trái phép chất ma túy thuộc mức trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc mức

trong các tội quy định tại các Điều 248, 250, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi

phạm;

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến đến 500 gam;

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến đến 05 gam;

d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của

cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilogram đến đến 10 kilogram;

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilogram đến đến 50 kilogram;

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilogram đến đến 10 kilogram;

g) Các chất ma túy khác như resin có khối lượng từ 01 gam đến đến 20 gam;

h) Các chất ma túy khác như tinh dầu có thể tích từ 10 mililit đến đến 100 mililit;

i) Có 02 chất ma túy tr■ lên mà t■ng kh■i l■ng ho■c th■ tích c■a các ch■t ■ó t■ng ■ng v■i kh■i l■ng ho■c th■ tích ch■t ma túy quy ■nh t■i m■t trong các ■i■m t■ ■i■m b ■n ■i■m h kho■n này.

2.[243] Ph■m t■i thu■c m■t trong các tr■ng h■p sau ■ây, thì b■ ph■t tù t■ 05 n■m ■n 10 n■m:

a) Có t■ ch■c;

about:blank

122/248

6/8/26, 3:21 PM

about:blank

b) Ph■m t■i 02 l■n tr■ lên;

c) L■i d■ng ch■c v■, quy■n h■n;

d) L■i d■ng danh ngh■a c■ quan, t■ ch■c;

■) S■ d■ng ng■i d■i 16 tu■i vào vi■c ph■m t■i;

e) Nh■a thu■c phi■n, nh■a c■n sa ho■c cao côc có kh■i l■ng t■ 500 gam ■n d■i 01 kilôgam;

g) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA ho■c XLR-11 có kh■i l■ng t■ 05 gam ■n d■i 30 gam;

h) Lá cây côc; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, r■, thân, cành, hoa, qu■ c■a cây c■n sa ho■c b■ ph■n c■a cây khác có ch■a ch■t ma túy do Chính ph■ quy ■nh có kh■i l■ng t■ 10 kilôgam ■n d■i 25 kilôgam;

i) Qu■ thu■c phi■n khô có kh■i l■ng t■ 50 kilôgam ■n d■i 200 kilôgam;

k) Qu■ thu■c phi■n t■i có kh■i l■ng t■ 10 kilôgam ■n d■i 50 kilôgam;

l) Các ch■t ma túy khác ■ th■ r■n có kh■i l■ng t■ 20 gam ■n d■i 100 gam;

m) Các ch■t ma túy khác ■ th■ l■ng có th■ tích t■ 100 mililít ■n d■i 250 mililít;

n) Có 02 chất ma túy tr■ lên mà t■ng kh■i l■ng ho■c th■ tích c■a các ch■t ■ó t■ng ■ng v■i kh■i l■ng ho■c th■ tích ch■t ma túy quy ■nh t■i m■t trong các ■i■m t■ ■i■m e ■n ■i■m m kho■n này;

o) Tái ph■m nguy hi■m.

3.[244] Ph■m t■i thu■c m■t trong các tr■ng h■p sau ■ây, thì b■ ph■t tù t■ 10 n■m ■n 15 n■m:

a) Nh■a thu■c phi■n, nh■a c■n sa ho■c cao côc có kh■i l■ng t■ 01 kilôgam ■n d■i 05 kilôgam;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA ho■c XLR-11 có kh■i l■ng t■ 30 gam ■n d■i 100 gam;

c) Lá cây côc; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, r■, thân, cành, hoa, qu■ c■a cây c■n sa ho■c b■ ph■n c■a cây khác có ch■a ch■t ma túy do Chính ph■ quy ■nh có kh■i l■ng t■ 25 kilôgam ■n d■i 75 kilôgam;

d) Qu■ thu■c phi■n khô có kh■i l■ng t■ 200 kilôgam ■n d■i 600 kilôgam;

■) Qu■ thu■c phi■n t■i có kh■i l■ng t■ 50 kilôgam ■n d■i 150 kilôgam;

e) Các ch■t ma túy khác ■ th■ r■n có kh■i l■ng t■ 100 gam ■n d■i 300 gam;

g) Các ch■t ma túy khác ■ th■ l■ng có th■ tích t■ 250 mililít ■n d■i 750 mililít;

h) Có 02 chất ma túy tr■ lên mà t■ng kh■i l■ng ho■c th■ tích c■a các ch■t ■ó t■ng ■ng v■i kh■i l■ng ho■c th■ tích ch■t ma túy quy ■nh t■i m■t trong các ■i■m t■ ■i■m a ■n ■i■m g kho■n này.

4.[245] Ph~~ím~~ t~~ái~~ thu~~ốc~~ m~~ật~~ trong các tr~~ường~~ h~~ợp~~ sau ~~đ~~ây, thì b~~ị~~ ph~~ạt~~ tù t~~ừ~~ 15 n~~ăm~~ ~~đ~~ến 20 n~~ăm~~ ho~~ặc~~ tù chung thân:

- a) Nh~~à~~ thu~~ốc~~ phi~~ên~~, nh~~à~~ c~~ần~~ sa ho~~ặc~~ cao côca có kh~~ối~~ l~~ượng~~ 05 kilôgam tr~~ên~~;
- b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA ho~~ặc~~ XLR-11 có kh~~ối~~ l~~ượng~~ 100 gam tr~~ên~~;

about:blank

123/248

6/8/26, 3:21 PM

about:blank

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, r~~ễ~~, thân, cành, hoa, qu~~ả~~ c~~ủa~~ cây c~~ần~~ sa ho~~ặc~~ b~~ị~~ ph~~ên~~ c~~ủa~~ cây

kh~~ác~~ có ch~~ứa~~ ch~~ất~~ ma túy do Chính ph~~ủ~~ quy ~~đ~~ịnh có kh~~ối~~ l~~ượng~~ 75 kilôgam tr~~ên~~;

d) Qu~~ả~~ thu~~ốc~~ phi~~ên~~ khô có kh~~ối~~ l~~ượng~~ 600 kilôgam tr~~ên~~;

~~đ~~) Qu~~ả~~ thu~~ốc~~ phi~~ên~~ t~~ươi~~ có kh~~ối~~ l~~ượng~~ 150 kilôgam tr~~ên~~;

e) Các ch~~ất~~ ma túy kh~~ác~~ ~~đ~~ th~~ể~~ r~~ễ~~n có kh~~ối~~ l~~ượng~~ 300 gam tr~~ên~~;

g) Các ch~~ất~~ ma túy kh~~ác~~ ~~đ~~ th~~ể~~ l~~ượng~~ có th~~ể~~ tích 750 mililit tr~~ên~~;

h) Có 02 ch~~ất~~ ma túy tr~~ên~~ mà t~~ổng~~ kh~~ối~~ l~~ượng~~ ho~~ặc~~ th~~ể~~ tích c~~ủa~~ các ch~~ất~~ ~~đ~~ó t~~ổng~~ ~~đ~~ể l~~ượng~~ v~~ào~~ kh~~ối~~ l~~ượng~~

ho~~ặc~~ th~~ể~~ tích ch~~ất~~ ma túy quy ~~đ~~ịnh t~~ái~~ m~~ật~~ trong các ~~đ~~i~~ểm~~ t~~ái~~ ~~đ~~i~~ểm~~ a ~~đ~~ến ~~đ~~i~~ểm~~ g kho~~ẻ~~n này.

5. Ng~~ười~~ ph~~ím~~ t~~ái~~ còn có th~~ể~~ b~~ị~~ ph~~ạt~~ t~~iền~~ t~~ừ~~ 5.000.000 ~~đ~~ể l~~ượng~~ ~~đ~~ến 500.000.000 ~~đ~~ể l~~ượng~~, c~~ả~~m ~~ả~~m nhi~~ệm~~ ch~~ức~~

v~~ào~~, c~~ả~~m hành ngh~~ệ~~ ho~~ặc~~ làm công vi~~ệc~~ nh~~ất~~ ~~đ~~ể l~~ượng~~ t~~ừ~~ 01 n~~ăm~~ ~~đ~~ến 05 n~~ăm~~ ho~~ặc~~ t~~ách~~ thu m~~ật~~ ph~~ên~~ ho~~ặc~~ toàn

b~~ị~~ t~~ài~~ s~~ản~~.

~~đ~~i~~ều~~ 250. T~~ái~~ v~~ấn~~ chuy~~ển~~ trái phép ch~~ất~~ ma túy

1.[246] Ng~~ười~~ nào v~~ấn~~ chuy~~ển~~ trái phép ch~~ất~~ ma túy mà không nh~~ằm~~ m~~ục~~ ~~đ~~ích s~~ản~~ xu~~ất~~, mua bán, tàng tr~~ữ~~

trái phép ch~~ất~~ ma túy thu~~ốc~~ m~~ật~~ trong các tr~~ường~~ h~~ợp~~ sau ~~đ~~ây, thì b~~ị~~ ph~~ạt~~ tù t~~ừ~~ 02 n~~ăm~~ ~~đ~~ến 07 n~~ăm~~:

a) ~~Đ~~ã b~~ị~~ x~~ử~~ ph~~ạt~~ vi ph~~ạm~~ hành chính v~~ào~~ hành vi quy ~~đ~~ịnh t~~ái~~ ~~đ~~i~~ều~~ này ho~~ặc~~ ~~đ~~ã b~~ị~~ k~~ết~~ án v~~ào~~ t~~ái~~ này ho~~ặc~~ m~~ật~~

trong các t~~ái~~ quy ~~đ~~ịnh t~~ái~~ các ~~đ~~i~~ều~~ 248, 249, 251 và 252 c~~ủa~~ B~~ộ~~ l~~u~~ât này, ch~~ứa~~ ~~đ~~ể l~~ượng~~ xóa án tích mà còn vi

ph~~ạm~~;

b) Nh~~à~~ thu~~ốc~~ phi~~ên~~, nh~~à~~ c~~ần~~ sa ho~~ặc~~ cao côca có kh~~ối~~ l~~ượng~~ t~~ừ~~ 01 gam ~~đ~~ến ~~đ~~ể l~~ượng~~ 500 gam;

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA ho~~ặc~~ XLR-11 có kh~~ối~~ l~~ượng~~ t~~ừ~~ 0,1 gam ~~đ~~ến ~~đ~~ể l~~ượng~~ 05 gam;

d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, r~~ễ~~, thân, cành, hoa, qu~~ả~~ c~~ủa~~ cây c~~ần~~ sa ho~~ặc~~ b~~ị~~ ph~~ên~~ c~~ủa~~

cây kh~~ác~~ có ch~~ứa~~ ch~~ất~~ ma túy do Chính ph~~ủ~~ quy ~~đ~~ịnh có kh~~ối~~ l~~ượng~~ t~~ừ~~ 01 kilôgam ~~đ~~ến ~~đ~~ể l~~ượng~~ 10 kilôgam;

~~đ~~) Qu~~ả~~ thu~~ốc~~ phi~~ên~~ khô có kh~~ối~~ l~~ượng~~ t~~ừ~~ 05 kilôgam ~~đ~~ến ~~đ~~ể l~~ượng~~ 50 kilôgam;

e) Qu~~ả~~ thu~~ốc~~ phi~~ên~~ t~~ươi~~ có kh~~ối~~ l~~ượng~~ t~~ừ~~ 01 kilôgam ~~đ~~ến ~~đ~~ể l~~ượng~~ 10 kilôgam;

g) Các ch~~ất~~ ma túy kh~~ác~~ ~~đ~~ th~~ể~~ r~~ễ~~n có kh~~ối~~ l~~ượng~~ t~~ừ~~ 01 gam ~~đ~~ến ~~đ~~ể l~~ượng~~ 20 gam;

h) Các ch~~ất~~ ma túy kh~~ác~~ ~~đ~~ th~~ể~~ l~~ượng~~ có th~~ể~~ tích t~~ừ~~ 10 mililit ~~đ~~ến ~~đ~~ể l~~ượng~~ 100 mililit;

i) Có 02 ch~~ất~~ ma túy tr~~ên~~ mà t~~ổng~~ kh~~ối~~ l~~ượng~~ ho~~ặc~~ th~~ể~~ tích c~~ủa~~ các ch~~ất~~ ~~đ~~ó t~~ổng~~ ~~đ~~ể l~~ượng~~ v~~ào~~ kh~~ối~~ l~~ượng~~

hoàc th tích ch ma túy quy nh t i m t trong các i m t i m b n i m h kho n này.

2.[247] Ph m t i thu c m t trong các tr ng h p sau ây, thì b ph t tù t 07 n m n 15 n m:

- a) Có t ch c;
- b) Ph m t i 02 l n tr lên;
- c) L i d ng ch c v , quy n h n;
- d) L i d ng danh ngh a c quan, t ch c;
- đ) S d ng ng i d i 16 tu i vào vi c ph m t i;

about:blank

124/248

6/8/26, 3:21 PM

e) Qua biên gi i;

about:blank

g) Nh a thu c phi n, nh a c n sa ho c cao côc có kh i l ng t 500 gam n d i 01 kilôgam;

h) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA ho c XLR-11 có kh i l ng t 05 gam n d i 30 gam;

i) Lá cây côc; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, r , thân, cành, hoa, qu c a cây c n sa ho c b ph n c a cây khác có ch a ch t ma túy do Chính ph quy nh có kh i l ng t 10 kilôgam n d i 25 kilôgam;

k) Qu thu c phi n khô có kh i l ng t 50 kilôgam n d i 200 kilôgam;

l) Qu thu c phi n t i có kh i l ng t 10 kilôgam n d i 50 kilôgam;

m) Các ch t ma túy khác th r n có kh i l ng t 20 gam n d i 100 gam;

n) Các ch t ma túy khác th l ng có th tích t 100 mililít n d i 250 mililít;

o) Có 02 ch t ma túy tr lên mà t ng kh i l ng ho c th tích c a các ch t ó t ng v i kh i l ng

ho c th tích ch t ma túy quy nh t i m t trong các i m t i m g n i m n kho n này;

p) Tái ph m nguy hi m.

3.[248] Ph m t i thu c m t trong các tr ng h p sau ây, thì b ph t tù t 15 n m n 20 n m:

a) Nh a thu c phi n, nh a c n sa ho c cao côc có kh i l ng t 01 kilôgam n d i 05 kilôgam;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA ho c XLR-11 có kh i l ng t 30 gam n d i 100 gam;

c) Lá cây côc; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, r , thân, cành, hoa, qu c a cây c n sa ho c b ph n c a cây khác có ch a ch t ma túy do Chính ph quy nh có kh i l ng t 25 kilôgam n d i 75 kilôgam;

d) Qu thu c phi n khô có kh i l ng t 200 kilôgam n d i 600 kilôgam;

đ) Qu thu c phi n t i có kh i l ng t 50 kilôgam n d i 150 kilôgam;

e) Các ch t ma túy khác th r n có kh i l ng t 100 gam n d i 300 gam;

g) Các ch t ma túy khác th l ng có th tích t 250 mililít n d i 750 mililít;

h) Có 02 ch t ma túy tr lên mà t ng kh i l ng ho c th tích c a các ch t ó t ng v i kh i l ng

ho c th tích ch t ma túy quy nh t i m t trong các i m t i m a n i m g kho n này.

4.[249] Ph m t i thu c m t trong các tr ng h p sau ây, thì b ph t tù 20 n m, tù chung thân ho c t hình:

- a) Nhựa thu hoạch phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
- b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;
- c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;
- d) Quả thu hoạch phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;
-) Quả thu hoạch phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;

about:blank

125/248

6/8/26, 3:21 PM

about:blank

- e) Các chất ma túy khác ■■■■■■■■■■ có khối lượng 300 gam trở lên;
- g) Các chất ma túy khác ■■■■■■■■■■ có thể tích 750 mililit trở lên;
- h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tổng cộng với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tối thiểu trong các ■■■■■■■■■■ a ■■■■■■■■■■ g khoản này.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm ■■■■■■■■■■ nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

■■■■■■■■■■ 251. Tội mua bán trái phép chất ma túy

1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
- 2.[250] Phạm tội thu hoạch một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
- a) Có thể chết;
- b) Phạm tội 02 lần trở lên;
- c) ■■■■■■■■■■ với 02 người trở lên;
- d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
-) Lợi dụng danh nghĩa công quan, thể chết;
- e) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi;
- g) Qua biên giới;
- h) Nhựa thu hoạch phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;
- i) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
- k) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;
- l) Quả thu hoạch phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;
- m) Quả thu hoạch phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
- n) Các chất ma túy khác ■■■■■■■■■■ có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;
- o) Các chất ma túy khác ■■■■■■■■■■ có thể tích từ 100 mililit đến dưới 250 mililit;

p) Có 02 chét ma túy tr lên mà tng kh i lng ho c th tích c a các ch t ó tng v i kh i lng

ho c th tích ch t ma túy quy nh t i m t trong các i m t i m h n i m o kho n này;

q) Tái ph m nguy hi m.

3.[251] Ph m t i thu c m t trong các trng h p sau ây, thì b ph t tù 15 n m n 20 n m:

a) Nh a thu c phi n, nh a c n sa ho c cao cô ca có kh i lng t 01 kilôgam n d i 05 kilôgam;

about:blank

126/248

6/8/26, 3:21 PM

about:blank

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA ho c XLR-11 có kh i lng t 30 gam n

d i 100 gam;

c) Lá cây cô ca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, r , thân, cành, hoa, qu c a cây c n sa ho c b ph n c a cây

khác có ch a ch t ma túy do Chính ph quy nh có kh i lng t 25 kilôgam n d i 75 kilôgam;

d) Qu thu c phi n khô có kh i lng t 200 kilôgam n d i 600 kilôgam;

) Qu thu c phi n t i có kh i lng t 50 kilôgam n d i 150 kilôgam;

e) Các ch t ma túy khác th r n có kh i lng t 100 gam n d i 300 gam;

g) Các ch t ma túy khác th lng có th tích t 250 mililít n d i 750 mililít;

h) Có 02 ch t ma túy tr lên mà tng kh i lng ho c th tích c a các ch t ó tng v i kh i lng

ho c th tích ch t ma túy quy nh t i m t trong các i m t i m a n i m g kho n này.

4.[252] Ph m t i thu c m t trong các trng h p sau ây, thì b ph t tù 20 n m, tù chung thân ho c t hình:

a) Nh a thu c phi n, nh a c n sa ho c cao cô ca có kh i lng 05 kilôgam tr lên;

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA ho c XLR-11 có kh i lng 100 gam tr lên;

c) Lá cây cô ca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, r , thân, cành, hoa, qu c a cây c n sa ho c b ph n c a cây

khác có ch a ch t ma túy do Chính ph quy nh có kh i lng 75 kilôgam tr lên;

d) Qu thu c phi n khô có kh i lng 600 kilôgam tr lên;

) Qu thu c phi n t i có kh i lng 150 kilôgam tr lên;

e) Các ch t ma túy khác th r n có kh i lng 300 gam tr lên;

g) Các ch t ma túy khác th lng có th tích 750 mililít tr lên;

h) Có 02 ch t ma túy tr lên mà tng kh i lng ho c th tích c a các ch t ó tng v i kh i lng

ho c th tích ch t ma túy quy nh t i m t trong các i m t i m a n i m g kho n này.

5. Ng i ph m t i còn có th b ph t t i n t 5.000.000 ng n 500.000.000 ng, c m m nhi m ch c

v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh t 01 n m n 05 n m ho c t ch thu m t ph n ho c toàn

b tài s n.

i u 252. T i chi m o t ch t ma túy

1.[253] Ng i nào chi m o t ch t ma túy d i b t k hình th c nào thu c m t trong các trng h p sau

Ây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc phạm tội quy định tại các Điều 248, 249, 250 và 251 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Nhựa thu được phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;

about:blank

127/248

6/8/26, 3:21 PM

about:blank

d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bị pha chế khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;

đ) Quả thu được phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

e) Quả thu được phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;

g) Các chất ma túy khác mà thân rễ có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;

h) Các chất ma túy khác mà thân lá có thể tích từ 10 mililit đến dưới 100 mililit;

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại mức tối thiểu trong các mức tối thiểu b, c, d, e, g, h, i của khoản này.

2.[254] Phạm tội thuộc mức tối thiểu trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tội phạm;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Sử dụng ngụy trang dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;

e) Nhựa thu được phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;

g) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

h) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bị pha chế khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;

i) Quả thu được phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;

k) Quả thu được phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

l) Các chất ma túy khác mà thân rễ có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;

m) Các chất ma túy khác mà thân lá có thể tích từ 100 mililit đến dưới 250 mililit;

n) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại mức tối thiểu trong các mức tối thiểu e, g, h, i, k, l, m của khoản này;

phép ch■t ma t■y thu■c m■t trong các tr■ng h■p sau ■■y, thì b■ ph■t tù t■ 01 n■m ■■n 06 n■m:

a) Đã bỏ xấp xỉ phần vi phạm hành chính và mức trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bỏ kết án và tái phạm;
này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Tiền chất là chất rắn có khối lượng từ 50 gam đến dưới 200 gam;

c) Tiền chất là chất lỏng có thể tích từ 75 mililit đến dưới 300 mililit.

2.[258] Phạm tội thuộc mức trong các trường hợp sau đây, thì bắt phạt tù từ 06 năm đến 13 năm:

a) Có chất;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

about:blank

129/248

6/8/26, 3:21 PM

about:blank

d) Lợi dụng danh nghĩa công quan, tài chất;

g) Tiền chất là chất rắn có khối lượng từ 200 gam đến dưới 500 gam;

e) Tiền chất là chất lỏng có thể tích từ 300 mililit đến dưới 750 mililit;

g) Sản phẩm ngấm dấm 16 tuổi vào việc phạm tội;

h) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

i) Tái phạm nguy hiểm.

3.[259] Phạm tội thuộc mức trong các trường hợp sau đây, thì bắt phạt tù từ 13 năm đến 20 năm:

a) Tiền chất là chất rắn có khối lượng từ 500 gam đến dưới 1.200 gam;

b) Tiền chất là chất lỏng có thể tích từ 750 mililit đến dưới 1.800 mililit.

4.[260] Phạm tội thuộc mức trong các trường hợp sau đây, thì bắt phạt tù từ 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Tiền chất là chất rắn có khối lượng 1.200 gam trở lên;

b) Tiền chất là chất lỏng có thể tích 1.800 mililit trở lên.

5.[261] Trường hợp phạm tội có cả tiền chất là chất rắn và tiền chất là chất lỏng thì được quy định làm căn cứ

truy cứu trách nhiệm hình sự, với từ 01 gam tiền chất là chất rắn tương đương với 1,5 mililit tiền chất là chất lỏng.

Sau khi quy định, số lượng tiền chất thuộc khoản nào, thì người thực hiện hành vi phạm tội bị truy cứu

trách nhiệm hình sự theo khoản đó.

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ,

cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 254. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán hàng tiền, dùng để dùng vào việc sản xuất

xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán hàng tiền, dùng để dùng vào việc sản xuất

hoặc sử dụng trái phép chất ma túy thuộc mức trong các trường hợp sau đây, thì bắt phạt tù từ 01 năm đến 05

năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về mặt trong các hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Có số lượng từ 06 đến 19 lần vi phạm, phạm tội cùng loại hoặc khác loại.

2. Phạm tội thuộc mặt trong các trường hợp sau đây, thì bắt từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tội chết;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Có số lượng [262] 20 lần vi phạm, phạm tội cùng loại hoặc khác loại trở lên;

about:blank

130/248

6/8/26, 3:21 PM

about:blank

e) Vận chuyển, mua bán qua biên giới [263];

g) Sử dụng ngụy trang 16 tuổi vào việc phạm tội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức

vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Mưu 255. Tội tổ chức sử dụng trái phép chết ma túy

1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chết ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bắt từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc mặt trong các trường hợp sau đây, thì bắt từ 07 năm đến 15 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Lợi dụng 02 người trở lên;

c) Lợi dụng người từ 13 tuổi đến 18 tuổi;

d) Lợi dụng phụ nữ mà biết là có thai;

đ) Lợi dụng người đang cai nghiện;

e) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

g) Gây biến nguy hiểm cho người khác;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc mặt trong các trường hợp sau đây, thì bắt từ 15 năm đến 20 năm:

a) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây chết người;

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

c) Gây biến nguy hiểm cho 02 người trở lên;

d) Lợi dụng người dưới 13 tuổi.

4. Phím tắt thu được một trong các trường hợp sau đây, thì bắt đầu từ 20 năm hoặc từ chung thân:

a) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

b) Làm chết 02 người trở lên.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt quản thúc, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 256. Tội chĩa súng vi phạm quy định trái phép chĩa ma túy

1. Người nào cho thuê, cho mượn hoặc cho mượn hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chĩa súng vi phạm quy định trái

phép chĩa ma túy, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 255 của Bộ luật này, thì bắt đầu từ 02

about:blank

131/248

6/8/26, 3:21 PM

năm đến 07 năm.

about:blank

2. Phím tắt thu được một trong các trường hợp sau đây, thì bắt đầu từ 07 năm đến 15 năm:

a) Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định khác;

b) Phím tắt 02 lần trở lên;

c) Người vi phạm người dưới 16 tuổi;

d) Người vi phạm 02 người trở lên;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần

hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 257. Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chĩa ma túy

1. Người nào dùng vũ lực, hoặc dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác

bức ép phải sử dụng trái phép chĩa ma túy trái với ý muốn của họ, thì bắt đầu từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phím tắt thu được một trong các trường hợp sau đây, thì bắt đầu từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tội khác;

b) Phím tắt 02 lần trở lên;

c) Vì lợi ích của kẻ hèn hoặc vì lợi ích;

d) Người vi phạm từ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi;

đ) Người vi phạm phạm tội mà biết là có thai;

e) Người vi phạm 02 người trở lên;

g) Người vi phạm đang cai nghiện;

h) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

i) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;

k) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phím tắt thu được một trong các trường hợp sau đây, thì bắt đầu từ 15 năm đến 20 năm:

a) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây chết người;

b) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên;

c) Người vi phạm dưới 13 tuổi.

4. Phạm tội trong trường hợp làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Điều 258. Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chết ma túy

about:blank

132/248

6/8/26, 3:21 PM

about:blank

1. Người nào rủ rê, dúi dúi, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm lôi kéo người khác sử dụng trái phép

chết ma túy, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Vì lợi ích vật chất hoặc vì lòng tham;

d) Người vi phạm từ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi;

e) Người vi phạm mà biết là có thai;

f) Người vi phạm 02 người trở lên;

g) Người vi phạm đang cai nghiện;

h) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

i) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;

k) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây chết người;

b) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên;

c) Người vi phạm dưới 13 tuổi.

4. Phạm tội trong trường hợp gây chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Điều 259. Tội vi phạm quy định về quản lý chết ma túy, tiền chết, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần

[264]

1.[265] Người nào có trách nhiệm trong quản lý chết ma túy, tiền chết, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần

mà thực hiện một trong các hành vi sau đây, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một

trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại

Chương XX của

Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000

đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây

nghiện hoặc thuốc hướng thần;

b) Vi phạm quy định về nghiên cứu, giám định, sản xuất, buôn bán chất ma túy, tiền chất, thuốc

gây nghiện

hoặc thuốc hướng thần;

c) Vi phạm quy định về giao nhận, vận chuyển chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc

hướng

thần;

about:blank

133/248

6/8/26, 3:21 PM

about:blank

d) Vi phạm quy định về phân phối, mua bán, trao đổi chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc

thuốc

hướng thần;

đ) Vi phạm quy định về quản lý, kiểm soát, lưu giữ chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc

thuốc

hướng thần tại khu vực cửa khẩu, khu vực biên giới, trên biển;

e) Vi phạm quy định về cấp phát, cho phép sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện hoặc thuốc

hướng thần.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm

nhiệm chức

và, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Chương XXI

CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Mục 1. CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG

Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ [266]

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ

gây thiệt

hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng

đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thiệt hại tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở

lên;

c) Gây thiệt hại tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ

thể của

những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phím tắt thuộc mặt trong các trường hợp sau đây, thì bắt đầu từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;

c) Bị chảy máu trên tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Làm chết 02 người;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng thiệt hại tài sản tính theo giá trị thực tế của tài sản bị thiệt hại vượt quá 122% đến 200%;

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

about:blank